# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 2 소 회 의

의 결(약) 제 2019 - 062호 2019. 5. 30.

사 건 번 호 2018부사2328

사 건 명 덕산하이메탈(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 덕산하이메탈 주식회사
울산 북구 무룡1로66
대표이사 이○○

심의종결일 2019. 3. 14.

## 주 문

1. 피심인은 수급사업자 박○○(유○○ 대표)에게 라벨 제조를 위탁하면서 수급사업자가 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 하도급거래에 관한 서면을 발급하지 아니한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 90일 이내에 위 1.의 행위와 유사한 행위가 발생하지 않도록 이 사건 위반행위와 관련된 업무담당자 및 책임 임원에 대하여 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 일반내용과 관련 제도에 대해 3시간 이상 교육을 실시하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다. 교육일정, 교육내용, 교육방식, 시간, 장소, 대상 임직원 등에 관하여는 공정거래위원회와 협의하여야 하며, 구체적인 내용은 <별지>와 같다.

# 이 유

## 1. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인은 전자제품 제조업 등을 영위하는 중소기업자로서 자신보다 하도급계약체결 직전 사업연도의 매출액 또는 상시고용 종업원 수가 적은 중소기업자인 박○○(유○○ 대표, 이하 '유○○'이라 한다)에게 라벨 제조를 위탁하였으므로, 하도급거래 공정화에 관한 법률[1] 제2조 제2항 제2호의 규정에 의한 원사업자에 해당된다.

2 유○○은 라벨 제조 등을 업으로 영위하는 중소기업자로서 피심인으로부터 라벨 제조를 위탁받았으므로, 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당된다.

3 피심인과 유○○의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 등의 일반현황

(각 사업연도 말 기준, 단위: 백만 원)

| 구 분 | 사업자명 | 매출액 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
| 피심인 | 덕산하이메탈(주) | 53,411 | 51,429 | 42,828 | 45,074 |
| 수급사업자 | 박○○<br>(유○○ 대표) | 661 | - | - | - |

* 자료출처: 당사자 제출자료

## 2. 사실의 인정 및 위법성 판단

### 가. 인정사실 및 근거

4 피심인은 2015. 3. 12. ~ 2018. 2. 22.의 기간 동안 아래 <표 2> 기재와 같이 수급사업자 유○○에게 29차례에 걸쳐 A01BL01-013 등 750건의 라벨을 제조위탁하

1) 2018. 4. 17. 법률 제15612호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

면서 하도급거래에 관한 서면을 발급하지 아니한 사실이 있다.

<표 2> 이 사건 라벨제조 위탁내역

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

| 구분 | 위탁내용 | 위탁기간 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | A01BL01-013 등 52건 | 2015-03-12 ~ 2015-03-29 | 3,888 |
| 2 | A01BL01-023 등 2건 | 2015-04-13 ~ 2015-05-29 | 192 |
| 3 | 파기라벨 등 4건 | 2015-08-01 ~ 2015-08-29 | 1,157 |
| 4 | A01BL01-024 등 3건 | 2015-09-13 ~ 2015-09-15 | 880 |
| 5 | A01BL01-014 등 35건 | 2015-12-02 ~ 2015-12-28 | 8,757 |
| 6 | SOLDER BALLS 무지 등 3건 | 2016-01-17 ~ 2016-01-19 | 177 |
| 7 | MOQ A01BL01-014 등 15건 | 2016-02-01 ~ 2016-02-27 | 1,521 |
| 8 | 원형라벨(0.38)등 12건 | 2016-03-08 ~ 2016-03-28 | 767 |
| 9 | SolderBalls등23건 | 2016-04-03 ~ 2016-04-30 | 3,051 |
| 10 | 원형라벨(0.145) 등 43건 | 2016-05-01 ~ 2016-05-24 | 4,749 |
| 11 | 무지 등 21건 | 2016-06-01 ~ 2016-06-22 | 2,514 |
| 12 | 솔드볼 GHS (0.222) 등 29건 | 2016-07-03 ~ 2016-07-26 | 3,349 |
| 13 | GHS라벨 (연두바탕) 28건 | 2016-08-01 ~ 2016-08-30 | 3,396 |
| 14 | 취급주의 스티커 등 24건 | 2016-09-06 ~ 2016-09-28 | 1,450 |
| 15 | 1차개봉무지(0.48) 등 32건 | 2016-10-02 ~ 2016-10-26 | 3,296 |
| 16 | 말레이시아어 GHS 등 37건 | 2016-11-05 ~ 2016-11-30 | 4,828 |
| 17 | 중문 GHS(0.48) 등 12건 | 2016-12-06 ~ 2016-12-24 | 1,554 |
| 18 | 중문 GHS(0.45) 등 46건 | 2017-01-03 ~ 2017-01-31 | 5,550 |
| 19 | P-FREE 무지(0.635)등 18건 | 2017-02-11 ~ 2017-02-18 | 2,249 |
| 20 | AURORA 노랑무지 등 44건 | 2017-03-01 ~ 2017-03-30 | 6,526 |
| 21 | 연두무지(0.45)등 24건 | 2017-04-10 ~ 2017-04-25 | 3,549 |
| 22 | 개봉일자무지(0.300)등 17건 | 2017-05-04 ~ 2017-05-23 | 2,911 |
| 23 | 중문 GHS(0.48)등 63건 | 2017-06-07 ~ 2017-06-29 | 7,113 |
| 24 | 솔드볼GHS(0.155)등 33건 | 2017-07-07 ~ 2017-07-28 | 2,919 |
| 25 | Aurora GHS등 47건 | 2017-08-04 ~ 2017-08-28 | 5,801 |
| 26 | 회색무지등 17건 | 2017-09-06 ~ 2017-09-29 | 2,645 |
| 27 | 흰색 무지등 43건 | 2017-10-02 ~ 2017-10-31 | 6,088 |
| 28 | QC 검사일자(주황)등 25건 | 2017-11-01 ~ 2017-11-25 | 8,538 |
| 29 | 흰색 무지 등 6건 | 2018-02-17 ~ 2018-02-22 | 290 |
| 합계 | - | | 99,720 |

* 자료출처: 피심인 제출자료

5 이와 같은 사실은 피심인 확인서(심사보고서 소갑 제1호증) 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존)

① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전
2. ~ 4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2제1항에 따른 원재료의 가격변동에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명(「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 기명날인하여야 한다.

③ ~ ⑨ (생략)

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[2)]

제3조(서면 기재사항) 법 제3조제2항에서 "하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 위탁일과 수급사업자가 위탁받은 것(이하 "목적물등"이라 한다)의 내용
2. 목적물등을 원사업자(原事業者)에게 납품·인도 또는 제공하는 시기 및 장소
3. 목적물등의 검사의 방법 및 시기
4. 하도급대금(선급금, 기성금 및 법 제16조에 따라 하도급대금을 조정한 경우에는 그 조정된 금액을 포함한다. 이하 같다)과 그 지급방법 및 지급기일
5. 원사업자가 수급사업자에게 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행행위에 필요한 원재료 등을 제공하려는 경우에는 그 원재료 등의 품명·수량·제공일·대가 및 대

2) 2018. 4. 30. 대통령령 제28848호로 개정되어 2018. 5. 1. 시행되기 전의 것을 말한다.

가의 지급방법과 지급기일

6. 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행행위를 위탁한 후 원재료 등의 가격변동 등에 따른 하도급대금 조정의 요건, 방법 및 절차

다. 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

6 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 수급사업자에게 라벨을 제조위탁하면서 수급사업자가 위탁에 따른 작업을 시작하기 전까지 하도급거래에 관한 서면을 발급하지 아니한 행위는 법 제3조 제1항에 위반되어 위법하다.

3. 처분

7 피심인의 위 2. 가.의 행위에 대하여 이 사건 행위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 피심인에게 향후 재발방지명령과 함께 이 사건 위반행위와 관련된 임직원을 대상으로 한 교육실시 명령을 부과한다.

4. 피심인 수락내용

8 피심인은 2019. 1. 16. 위 2. 가.의 행위사실을 인정하고 주문내용의 시정명령 의견을 수락하였으므로 피심인의 출석 없이 이 사건 심의를 진행하였다.

5. 결론

9 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조 제1항에 위반되므로 법 제25조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

**공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.**

2019년 5월 30일

**의 장** 위 원 박 재 규

위 원 곽 세 붕

위 원 김 재 신

<별지>

## 교육명령

1. 교육기한: 이 통지서를 받은 날로부터 90일 이내
2. 교육시간: 1인당 3시간
3. 교육이수 대상자: 2명(이 사건 위반행위와 관련된 책임임원 1명 및 직원 1명)
4. 교육내용: 이 사건 위반행위와 관련된 법조항

< 교육내용에 포함되어야 할 사항 >

가. 피심인이 종사하는 업종 분석

나. 위반 법조항의 위법성 요건

다. 피심인의 당해 행위가 법위반이 되는 이유

라. 향후 법위반행위 재발방지를 위한 다양하고 구체적인 방안제안

마. 위반 법조항과 관련된 유사 심결례 및 판례

5. 교육이수 기관: 한국공정경쟁연합회, 기타 위원회가 인정하는 기관
6. 평가: 교육기관이 교육한 내용을 평가
7. 교육비: 교육이수에 소요되는 비용은 피심인이 부담함
8. 이행절차

가. 교육실시 전 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관 명, 강사, 교육내용(교육자료), 교육방식을 공정거래위원회에 보고

나. 공정거래위원회는 교육내용, 교육방식, 강사 등이 교육명령 취지에 부족하거나, 부적합할 경우 해당사항의 보완을 권고하고, 피심인은 정당한 사유가 없는 한 공정거래위원회 권고사항을 반영

다. 교육실시 후 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관 명, 강사, 교육내용(교육자료), 교육방식, 평가결과를 교육기관이 발행한 증빙자료를 첨부하여 공정거래위원회에 보고

2019. 5. 30.

**공 정 거 래 위 원 회**